



PUTUSAN

Nomor 3695 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI TEDJAKESUMA, bertempat tinggal (sesuai KTP) di Jalan Raya MG. Besar Nomor 28 D, RT 014, RW 009, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Saraya Biksa beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 2 Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor , RT 01, RW 05 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh oleh Subur Tan dan kawan selaku Direktur PT Bank Central Asia, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm), beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11 Unit B, Jalan R. A. Kartini Kavling 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR WILAYAH VI**, berkedudukan di Jalan Kapten Rivai 22, Palembang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023



2. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 100, Bandar Lampung;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh oleh Subur Tan dan kawan selaku Direktur PT Bank Central Asia, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm), beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11 Unit B, Jalan R. A. Kartini Kavling 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023; Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor 0016/RPK/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah menyatakan secara sepihak:
 - a. Penggugat telah Cidera Janji;
 - b. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dan selanjutnya menyatakan serta memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus;
 - c. Akan segera melakukan eksekusi lelang terhadap Agunan Tanah dan Bangunan serta Agunan Fidusia milik Penggugat;
 - d. Secara sepihak meminta Penggugat agar selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2021 menyerahkan jaminan Fidusia kepada Tergugat;

Sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang besarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp113.250.036.000,36,00
(seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu point tiga puluh enam rupiah);
- b. Kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk **tidak melakukan** suatu perbuatan hukum tertentu terhadap Agunan Tanah dan Bangunan serta Agunan Fidusia milik Penggugat, termasuk peletakan sita, lelang dan ataupun perbuatan hukum lainnya yang sifatnya dapat mengalihkan kepemilikan dari Agunan tersebut;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi *in person*);
- Gugatan Penggugat premature (*eksepsi dilatoria*);
- Gugatan diajukan Penggugat atas dasar itikad buruk (*eksepsi doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 958/PDT/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 kemudian

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 958/PDT/2022/PT.DKI yang telah diputus pada tanggal 17 Januari 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat dalam perkara nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, tertanggal 16 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Termohon kasasi yang telah menerbitkan Surat Nomor 0016/RPK/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah menyatakan secara sepihak;
 - A. Pemohon kasasi telah Cidera Janji;
 - B. Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berakhir dan selanjutnya menyatakan serta memerintahkan Pemohon

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi untuk membayar hutang kepada Termohon Kasasi secara seketika dan sekaligus;

C. Akan segera melakukan eksekusi lelang terhadap Agunan Tanah dan Bangunan serta Agunan Fidusia milik Pemohon kasasi;

D. Secara sepihak meminta Pemohon kasasi agar selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2021 menyerahkan jaminan Fidusia kepada Termohon kasasi;

Sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum;

3. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon kasasi yang besarnya sebagai berikut:

a. Kerugian materil sebesar Rp113.250.036.000,36,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu point tiga puluh enam rupiah);

b. Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon kasasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap Agunan Tanah dan Bangunan serta Agunan Fidusia milik Pemohon kasasi, termasuk peletakan sita, lelang dan ataupun perbuatan hukum lainnya yang sifatnya dapat mengalihkan kepemilikan dari Agunan tersebut;

5. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kompetensi relatif;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menolak gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 012/020/KRED/BDL/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang telah beberapa kali dirubah dan/atau diperpanjang terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 18 Juni 2020 dan fasilitas KPR Refinancing berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2013 yang telah beberapa kali dirubah/diperbaharui terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 19 Januari 2018 dan terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut telah diberikan jaminan berupa 9 (Sembilan) bidang tanah yang masing-masingnya telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai dengan peringkatnya beserta mesin-mesin dan persediaan/stock barang yang telah pula dibebani fidusia atas nama Tergugat;

Bahwa bermula pada pertengahan tahun 2020 Penggugat selaku Debitur mulai lalai untuk membayar angsuran pinjamannya kepada Tergugat, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit melalui surat tanggal 6 Juli 2020 dan oleh Tergugat terbukti telah ditanggapi berdasarkan surat Nomor 110/SBK/BDL/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan surat Nomor 0002/RPK/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya Tergugat meminta laporan keuangan, laporan pembelian dan penjualan, serta mutasi rekening koran yang dapat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023



mencerminkan aktifitas usaha Penggugat untuk melakukan analisa dan penilaian terhadap prospek usaha, kemampuan bayar dan kelayakan pemberian restrukturisasi kredit Penggugat sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas jasa Keuangan RI Nomor 40/PJOK.03/2019;

Bahwa terbukti sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak kunjung menyerahkan syarat atau dokumen-dokumen yang telah disyaratkan tersebut, dan dikarenakan tidak adanya keseriusan Penggugat dalam mengajukan restrukturisasi kredit dan berhentinya pembayaran angsuran kredit yang harus dilakukan Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat telah memperingatkan Penggugat secara tertulis baik surat somasi maupun surat peringatan sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan hutang kreditnya, maka tidak terjadinya restrukturisasi dalam perjanjian kredit Penggugat tersebut terbukti bukan karena kesalahan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan Tergugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi atas hutang kreditnya kepada Tergugat, dan menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat dan memperingatkan kepada Penggugat untuk menyerahkan agunan fidusia kepada Tergugat untuk dilakukan lelang eksekusi atas semua agunan baik yang telah diikat dengan Hak Tanggungan maupun fidusia dalam perkara *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI TEDJAKESUMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI TEDJAKESUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)